

0001947-02.2022.8.26.0590

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Renato Santiago Garcez

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... a "NOTITIA CRIMINIS" do delito de furto de energia elétrica, possibilitando a busca e apreensão do medidor e a sua consequente submissão ao exame pericial por órgão público imparcial (Instituto de Criminalística).

Afinal, conforme disciplina o artigo 327, § 1º, do Código Penal, equipara-se a funcionário quem trabalha para empresa concessionária de serviço público. E complementa o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

RUA JACOB EMMERCH, 1238, São Vicente - SP - cep 11310-070

0001947-02.2022.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001947-02.2022.8.26.0590

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Eriton Luis de Souza

Requerido:

CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato Santiago Garcez

Vistos.

ERITON LUIS DE SOUZA move AÇÃO DE CONHECIMENTO contra COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.

DISPENSADO RELATÓRIO na forma do artigo 38, "caput", da Lei nº 9.099/1995.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação de conhecimento versa sobre questão de direito e de fato na qual não há necessidade de produção de prova em audiência.

Trata-se de nítida hipótese na qual é possível o julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil - Lei nº 13.105/2015.

Aliás, sobre o tema, disciplina o artigo 33 da Lei nº 9.099/1995 que o juiz pode limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

Portanto, no caso em julgamento, considero excessiva a produção de prova testemunhal, pois os fatos constitutivos do direito das partes podem ser provados

exclusivamente através de provas documentais.

Por tais fundamentos, EXCLUO A PROVA TESTEMUNHAL e deixo de designar audiência de instrução e julgamento.

Tratando-se de questão de direito e de fato, mas sem necessidade de produção de prova em audiência, JULGO ANTECIPADAMENTE A LIDE, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ação merece deferimento parcial.

Vejamos:

O autor afirmou que é possuidor da unidade de consumo e que recebeu notificação feita pelo réu lhe informando que o medidor de energia elétrica instalado nas dependências do seu imóvel apresentava irregularidade que prejudicou a marcação do consumo. Por tais razões e de forma arbitrária, o réu procedeu à revisão das contas de consumo e passou a efetuar cobrança de diferença de energia elétrica de forma retroativa.

O réu, em contestação, afirmou que o procedimento adotado é válido e eficaz, de modo que os valores cobrados são efetivamente devidos.

DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO

É incontroverso que a constatação da irregularidade bem como a leitura do medidor de energia elétrica sob suspeita de fraude foram feitas exclusivamente pelos funcionários do réu.

Deste modo, não foi providenciada a realização de perícia no equipamento, por profissional equidistante, imparcial e isento de interesse no resultado do laudo.

Aliás, é importante frisar que portarias e resoluções emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e demais dispositivos que regulam a matéria relativa ao consumo de energia elétrica não são leis, servindo apenas de orientação aos funcionários do réu no levantamento de eventual irregularidade praticada pelos consumidores.

No entanto, referida normatização não dispensa a concessionária de serviço público do dever legal de levar ao conhecimento da autoridade policial a "NOTITIA CRIMINIS" do delito de furto de energia elétrica, possibilitando a busca e apreensão do medidor e a sua consequente submissão ao exame pericial por órgão público imparcial (Instituto de Criminalística).

Afinal, conforme disciplina o artigo 327, § 1º, do Código Penal, equipara-se a funcionário quem trabalha para empresa concessionária de serviço público. E complementa o artigo 66, inciso I, do Decreto-lei nº 3.688/1941 que é dever do funcionário público comunicar à autoridade competente a existência de crime de ação penal pública de que teve conhecimento no exercício da função, sob pena de incidir em contravenção penal.

Ora, a autoridade policial não foi comunicada e conseqüentemente não houve a instauração de inquérito policial e nem mesmo a apuração da autoria e da materialidade do suposto crime.

Ademais, é importante destacar que foi inadequado o procedimento utilizado pelo réu.

Deparando seus funcionários com a irregularidade existente nos equipamentos

componentes do medidor de energia elétrica e diante da possibilidade de redução do consumo de energia, tinham o dever legal de comunicar a autoridade policial para comparecimento ao local sob suspeita de ilícito penal, possibilitando à Polícia Judiciária a preservação do estado de conservação do medidor até a chegada de peritos criminais, com a consequente apreensão de objetos que possuíssem relação com o fato, nos termos do artigo 6º, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Portanto, o réu não tinha o direito de modificar o local do ilícito, impossibilitando o exame pericial e a identificação do autor do delito.

No entanto, o réu retirou o relógio medidor e não providenciou o exame do equipamento através de perícia isenta através do Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Estado de São Paulo.

Assim, inviabilizou qualquer possibilidade de identificação de eventual irregularidade, destruindo a prova e impedindo ao perito oficial que pudesse vincular qualquer falha no medidor à conduta dolosa do consumidor.

Deste modo, não tem o réu o direito de cobrar eventual diferença por consumo de energia elétrica apurada de forma unilateral e arbitrária, em séria afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ora, do referido procedimento, de natureza administrativa, realizado de forma unilateral, sem oportunizar adequada defesa do consumidor no momento da inspeção, não é possível extrair validade alguma, como se dotado fosse de fé pública.

Na espécie, examinando com isenção o suposto procedimento intentado pelo réu, forçoso concluir que não foi observado o contraditório e a ampla defesa, pois, a par da constatação não ter sido promovida por profissional equidistante dos interesses em conflito, não consta que foi dada ao autor, enquanto consumidor, no momento da inspeção, a oportunidade de contar com profissional de sua confiança para assisti-lo.

Nem se diga que ao autor foi dada oportunidade de defesa, consubstanciada em poder recorrer da autuação. É que essa defesa posterior não pode ser considerada eficaz, eis que torna impossível a verificação das condições do medidor já alterado após a inspeção realizada pelo réu.

Ademais, ainda que se vislumbre a existência de irregularidade em componentes do medidor de energia elétrica, não há qualquer laudo pericial que constate que a irregularidade foi implantada no equipamento de forma dolosa e fraudulenta pelo autor. Afinal, nada obsta que a irregularidade seja proveniente de desgaste ou falta de manutenção do equipamento.

Aliás, nem mesmo se sabe se foi o autor quem contribuiu para a ocorrência do ilícito. Afinal, não se pode descartar a hipótese de os próprios funcionários do réu ou de empresa terceirizada terem dado ensejo à irregularidade.

Portanto, ante a inexistência de prova confiável a demonstrar a ocorrência de fraude, é de rigor a declaração de nulidade das cobranças efetuadas pelo réu.

Na verdade, o réu não estava autorizado a não observar procedimentos legais, modificar o local dos fatos, retirar equipamentos de medição ou substituí-los de acordo com as suas conveniências, sem dar qualquer possibilidade de defesa ao consumidor e ainda pretender cobrar quantias complementares rotuladas como diferença de consumo de energia de forma retroativa, mediante procedimento arbitrário que não merece amparo jurídico.

O exame pericial imparcial não pode ser dispensado em hipótese alguma porque inviabiliza a confirmação da irregularidade. No caso concreto, modificado o local dos fatos, desnecessária se faz a realização de posterior perícia, posto que já alterada a situação fática.

Ignorar essas providências equivale a prestigiar um procedimento despota, atribuindo à concessionária de serviço público, que é simples pessoa jurídica de direito privado, a condição de vítima, denunciante, perita, julgadora e executora das penas por ela mesma impostas.

Portanto, firmada a premissa de que o procedimento administrativo instaurado pelo réu não pode ter sua validade reconhecida, constitui corolário inafastável a inexigibilidade do débito apurado, razão pela qual deve ser deferido o pedido declaratório de nulidade da cobrança articulado na petição inicial.

DA NÃO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Diante da tutela declaratória de inexigibilidade do débito, é de rigor a condenação do réu na obrigação de não interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade de consumo do autor em razão do débito objeto do presente litígio, sob pena de incidência de multa.

DA NÃO INCLUSÃO EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

Diante de toda a fundamentação acima aduzida, merece deferimento a pretensão do autor para que seu nome não seja incluído pelo réu em banco de dados de proteção ao crédito, em razão do débito objeto do presente litígio que foi declarado inexigível, sob pena de incidência de multa.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Também merece deferimento a pretensão do autor para que o réu seja condenado à repetição dos valores pagos referente às contas de consumo acima declaradas inexigíveis.

Todavia, trate-se de restituição simples e não em dobro.

Fundamento esta decisão no fato de que a ação declaratória de nulidade de débito apenas foi julgada procedente em razão do procedimento irregular adotado pelo réu para a apuração da fraude no medidor de energia elétrica. Na verdade, nada obsta que a fraude realmente tenha existido, porém impossível a sua cobrança por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Vislumbrando-se a hipótese de veracidade da fraude, estar-se-ia procedendo ao enriquecimento ilícito do autor caso lhe fosse deferido recebimento em dobro do que foi cobrado pelo réu, até porque ele não fez qualquer prova peremptória da inexistência de fraude.

O que paira, portanto, é a dúvida.

E na dúvida, não merece deferimento o pedido de pagamento em dobro.

DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

Todavia, não merece deferimento a pretensão do autor de reparação por danos morais.

Fundamento a decisão no fato de que a ação declaratória de nulidade de débito apenas foi julgada procedente em razão do procedimento irregular adotado pelo réu para a apuração da fraude no medidor de energia elétrica. Na verdade, nada obsta

que a fraude realmente tenha existido, porém impossível a sua cobrança por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Vislumbrando-se a hipótese de veracidade da fraude, estar-se-ia procedendo ao enriquecimento ilícito do autor caso lhe fosse deferida a pretensão de reparação por danos morais, até porque ele não fez qualquer prova peremptória da inexistência de fraude.

O que paira, portanto, é a dúvida.

E na dúvida, não merece deferimento o pedido de responsabilidade civil do réu pelos danos morais sofridos pelo autor.

Portanto, é de rigor que a presente ação seja julgada parcialmente procedente.

DO DISPOSITIVO

Por tais fundamentos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para:

DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO objeto do presente litígio, no valor de R\$ 2.623,30, decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI nº 774521633, datado de 11 de novembro de 2021, referente à unidade de consumo nº 2022825754, de titularidade do autor, sita à Rua Eliezer Lopes Fernandes, nº 280, bairro Catiapoã, município de São Vicente/SP;